



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 705, DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.

Regulamenta o Poder de Polícia Ambiental, estabelecido na Lei Complementar nº 19, de 28 de novembro de 2007 - Código do Meio Ambiente do Município de Armação dos Búzios.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 79, c/c o inciso I, do art. 105, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a que dispõe o art. 73 da Lei Complementar nº 19, de 28 de novembro de 2007 - Código do Meio Ambiente do Município,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta o Poder de Polícia Ambiental, estabelecido no art. 73 da Lei Complementar nº 19, de 28 de novembro de 2007, que será exercido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, de acordo com os dispositivos do Código do Meio Ambiente do Município.

Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se:

I - poder de polícia: a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, controle, preservação e conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida do Município.

II - fiscalização: toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando ao exame e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental;

III - advertência: a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;

IV - intimação: a ciência ao administrado da infração cometida, da sanção imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto ou em edital;

V - infração: o ato ou omissão contrária à legislação ambiental;

VI - infrator: e a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da norma ambiental;

VII - auto: instrumento de assentamento que registra, mediante termo circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder da polícia;

VIII - auto de constatação: registra a irregularidade constatada no ato da fiscalização, atestando o descumprimento preterido ou iminente da norma ambiental e adverte o infrator das sanções administrativas cabíveis;

IX - auto de infração: registra o descumprimento de norma ambiental e consigna a sanção pecuniária cabível;

X - multa: a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida;

XI - reincidência: a perpetração de infração da mesma natureza ou de natureza diversa, pelo agente anteriormente autuado por infração ambiental. No primeiro caso trata-se de reincidência específica e no segundo de reincidência genérica;

XII - apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste no privilégio do poder público de assenhorear-se de objeto ou de produto de fauna ou flora silvestre;

XIII - embargo: suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento;

XIV - interdição: limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento;

XV - demolição: destruição forçada de obra incompatível com a norma ambiental.

Art. 3º A fiscalização do cumprimento das disposições deste Decreto e demais normas originárias e decorrentes será realizada pelos fiscais e pelos demais servidores públicos para tal fim designados.

§ 1º Os fiscais atuarão em conformidade com as atribuições inerentes ao exercício.

§ 2º Os servidores públicos municipais, habilitados através de treinamento específico, serão credenciados para o exercício da atividade de fiscalização através de ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

§ 3º O exercício da ação fiscal, poderá ser delegado mediante convenio para órgãos públicos, estaduais ou federais, que tenha entre suas atribuições o controle e a proteção do meio ambiente, cabendo a atividade a servidores devidamente habilitados.

§ 4º A delegação de competência para o exercício da fiscalização será objeto de deliberação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 4º O exercício da ação fiscal por entidade não governamental, legalmente constituída e sediada no Município, será definido e regulado por ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente e homologado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Art. 5º No exercício da ação fiscalizadora serão asseguradas aos agentes fiscais credenciados o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos e privados.

Art. 6º Aos agentes fiscais credenciados compete:

I – efetuar visitas e vistorias;

II – verificar a ocorrência da infração;

III - lavrar o auto correspondente, fornecendo cópia ao autuado;

IV – elaborar relatório de vistoria;

V – exercer atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental positiva.

Art. 7º A fiscalização e a aplicação de penalidades de que tratam este Decreto, se darão por meio de:

- I – auto de constatação;
- II – auto de infração;
- III – auto de apreensão;
- IV – auto de embargo;
- V – auto de interdição;
- VI – auto de demolição.

Parágrafo único. Os autos serão lavrados em 3 (três) vias destinadas:

- I – a primeira, ao autuado;
- II – a segunda, ao processo administrativo;
- III – ao arquivo.

Art. 8º Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente, dele constando:

- I – o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço;
- II – o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
- III – o fundamento legal da autuação;
- IV – a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade;
- V – nome, função e assinatura do autuante;
- VI – prazo para apresentação da defesa.

Art. 9º Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constar elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

Art. 10. A assinatura do infrator ou seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem recusa constitui agravante.

Art. 11. Os responsáveis pela infração ficam sujeitos as seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas independentemente:

- I – advertência por escrito em que o infrator será intimado para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;
- II – multa simples, diária ou cumulativa;
- III – apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres, instrumentos, apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração;
- IV – embargo ou interdição temporária de atividade ate a correção da irregularidade;
- V – cassação de alvarás e licenças e, a conseqüente interdição definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuadas pelo órgão competente, em cumprimento a parecer técnico homologado pelo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento;
- VI – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município;
- VII – reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, de acordo com suas características e com as especificações definidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento;
- VIII – demolição.

§ 1º Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ao aplicadas cumulativamente as penas cominadas.

§ 2º A aplicação das penalidades previstas não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.

§ 3º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Art. 12. As penalidades poderão incidir isolada ou simultaneamente sobre:

I – o autor material;

II – o mandante;

III – quem de qualquer modo concorra a pratica ou dela se beneficie.

Art. 13. As infrações punidas com multa pecuniária serão classificadas em leve, grave e gravíssima, sendo divididas em 10 (dez) grupos conforma a tabela constante no Anexo Único deste Decreto:

I – Grupo I: 26,10 a 78,29 UPFM;

II – Grupo II: 78,30 a 156,59 UPFM;

III – Grupo III: 156,60 a 234,89 UPFM;

IV – Grupo IV: 234,90 a 417,59 UPFM;

V – Grupo V: 417,60 a 548,09 UPFM;

VI – Grupo VI: 548,10 a 1331,09 UPFM;

VII – Grupo VII: 1331,10 a 2636,09 UPFM;

VIII – Grupo VIII: 2636,10 a 5246,09 UPFM;

IX – Grupo IX: 5246,10 a 13076,09 UPFM;

X – Grupo X: 13076,10 a 26100,00 UPFM.

Art. 14. Na aplicação das multas serão observados ao seguintes limites:

I – de 26,10 a 1331,09 UPFM, para as infrações leves;

II – de 1331,10 a 5246,09 UPFM, para as infrações graves; e

III – de 5246,10 26100,00 UPFM para as infrações gravíssimas.

Art. 15. Considera-se infração leve:

I – permitir a permanência de animais de criação ou domésticos nas áreas verdes públicas e particulares com vegetação relevante ou florestada ou áreas de preservação permanentes que possam causar algum dano a vegetação e a fauna silvestre;

II – danificar, suprimir ou sacrificar árvores nas áreas verdes públicas e particulares com vegetação relevante ou florestada, nos morros, nas praias, na orla marítima e nos afloramentos rochosos;

III – danificar, suprimir ou sacrificar árvores da arborização urbana;

IV – podar ou transplantar árvores de arborização urbana, sem causar danos às mesmas;

V – riscar, colar papéis, pintar, fixar cartazes ou anúncios em arborização urbana;

VI – efetuar queima ao ar livre de materiais que comprometem de alguma forma o meio ambiente ou a sadia qualidade de vida;

VII – emitir odores, poeira, nevoa e gases visíveis, exceto vapor d'água, que possam provocar incômodos a vizinhança, no raio de:

a) ate 50 metros;

b) 50 ate 150 metros;

c) 150 ate 250 metros.

VIII – obstruir passagem superficial de águas pluviais;

IX – lançar esgotos “*in natura*” em corpos d'água ou na rede de drenagem pluvial, provenientes de edificações com ate 10 pessoas;

X – lançar entulhos em locais não permitidos;

XI – emitir ruídos em áreas externas, excetuando as zonas sensíveis a ruídos, que possam causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos;

XII – assentar veículos de divulgação nos logradouros públicos, excetuando-se anúncio institucional ou orientador;

XIII – explorar ou utilizar veículos de divulgação presentes na paisagem urbana e visíveis dos logradouros públicos, sem autorização;

XIV – provocar maus tratos e crueldade contra animais;

XV – depositar resíduos da limpeza de galerias de drenagem em local não permitido;

XVI – lançar efluentes líquidos:

a) que venham causar incômodos ou transtornos a vizinhança ou transeuntes;

b) provenientes de áreas de lavagem de veículos e de tanques de lavagens de peças e outros assemelhados, sem o adequado tratamento;

c) provenientes da atividade de beneficiamento e corte de mármore, granito e outros minerais não metálicos sem adequado tratamento;

XVII – depositar resíduos inertes de forma inadequada, ou em local não permitido;

XVIII – depositar resíduos provenientes do sistema de tratamento de esgoto doméstico, individual ou coletivo, em locais não permitidos;

XIX – executar serviços de limpeza de fossas, filtros e redes de drenagem pluvial sem prévio cadastramento junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento ou mediante a utilização de veículos e equipamentos sem o código de cadastro;

XX – deixar de realizar a manutenção de sistema individual de tratamento de esgoto sanitário, conforme o estabelecido pela legislação e normas vigentes;

XXI – utilizar veículos e equipamentos, apresentando extravasamento que sujem as vias e logradouros públicos;

XXII – instalar, operar ou ampliar obras ou atividades de baixo potencial poluidor ou degradador, sem licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos em desacordo com legislação e normas vigentes;

XXIII – deixar de cumprir parcial ou totalmente, “Termo de Responsabilidade” firmado com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

Art. 16. Considera-se infração grave:

I – permitir a permanência de animais de criação ou domésticos nas Unidades de Conservação;

II – danificar árvores nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

III – destruir ou danificar as formações vegetacionais de porte arbóreo, não consideradas de preservação permanente, nas áreas verdes públicas e particulares com vegetação relevante ou florestadas, nos morros, nas praias, na orla marítima e nos afloramentos rochosos;

IV – aterrar, desaterrar ou depositar qualquer tipo de material ou praticar ações que causem degradação ou poluição, nas praias e orla marítima;

V – extrair de áreas de preservação permanente, sem previa autorização, rochas, cal, areia ou qualquer espécie de mineral;

VI – desrespeitar as normas estabelecidas para unidades de conservação e outras áreas protegidas por legislação específica;

VII – penetrar nas áreas de preservação permanente ou Unidades de Conservação, conduzindo armas, substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais;

VIII – utilizar ou provocar fogo para destruição das formações vegetacionais não consideradas de preservação permanente, nas áreas verdes publicas e particulares com vegetação relevante ou florestadas, nos morros e montes, nas praias, na orla marítima, nos afloramentos rochosos;

IX – fabricar, vender, transportar ou soltar balões, que possam provocar incêndios nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

X – podar árvores declaradas imunes de corte;

XI – danificar, suprimir, sacrificar árvores declaradas imunes de cortes;

XII – assentar ou instalar obras, atividades, empreendimentos e objetos que limitem a visualização publica de monumento natural e de atributo cênico do meio ambiente natural ou criado;

XIII – explorar jazidas de substâncias minerais sem licenciamento ou em descumprimento de condicionantes e prazos;

XIV – realizar a extração mineral de saibro, areia, argilas e terra vegetal, sem licenciamento ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com as normas ambientais;

XV – incinerar resíduos inertes ou não inertes;

XVI – emitir efluentes atmosféricos em desacordo com os limites fixados pela legislação;

XVII – emitir fumaça negra acima do padrão em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 2 (dois) primeiros minutos de operação do equipamento para veículos automotores e ate 5 (cinco) minutos para outras fontes;

XVIII – emitir odores, poeira, nevoas e gases visíveis, exceto vapor d’água, que possam provocar incomodo a população;

XIX – deixar de ligar o esgoto doméstico ao sistema publico de esgotamento sanitário;

XX - lançar esgoto “*in natura*” em corpos d’água ou rede de drenagem pluvial, provenientes de edificações com 10 (dez) a 100 (cem) pessoas;

XXI - lançar quaisquer efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de coletânea e emissários, em desacordo com os padrões fixos;

XXII – obstruir drenos ou canais subterrâneos que sirvam de passagem as águas pluviais, bem como tubulações que se constituam em rede coletora de esgoto;

XXIII – praticar ações ou atividades que possam provocar diretamente ou indiretamente erosão ou desestabilização de encosta;

XXIV – utilizar agrotóxicos ou biocidas que possam causar dano ao meio ambiente e a saúde;

XXV – depositar no solo quaisquer resíduos líquidos, gasosos ou sólidos, sem a comprovação de sua degradabilidade e da capacidade de autodepuração;

XXVI – instalar, operar ou ampliar atividades que produzam ou possam a vir produzir ruídos, em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;

XXVII – usar ou operar, inclusive para fins comerciais, instrumentos ou equipamentos, de modo que o som emitido provoque ruídos;

XXVIII – emitir ruídos em áreas externas, excetuando as zonas sensíveis a ruídos, que possam causar perturbações ao sossego publico ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos;

XXIX – comercializar espécimes de fauna e flora nativa sem previa autorização e em desacordo com a legislação;

XXX – provocar, ocasionalmente, poluição ou degradação de elevado impacto ambiental, que apresente iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente;

XXXI – instalar, operar, ampliar obras ou atividades de médio potencial poluidor ou degradador, sem licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com a legislação;

XXXII – deixar de cumprir, parcial ou totalmente, “Termo de Compromisso” firmado com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento;

XXXIII – obstruir ou dificultar a ação fiscalizadora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento;

XXXIV – sonegar dados ou informações ao agente fiscal;

XXXV – prestar informações falsas ou modificar dado técnico solicitado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento;

XXXVI – deixar de cumprir, parcial ou totalmente, atos normativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento;

Art. 17. Considera-se infração gravíssima:

I – destruir ou danificar remanescentes florestais mesmo em processo de formação e demais formas de vegetação, nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

II – suprimir ou sacrificar árvores nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

III – cortar ou suprimir espécies nativas raras ou ameaçadas de extinção e que contribuam com a manutenção da biodiversidade;

IV – praticar ações que causem poluição ou degradação ambiental, em áreas de preservação permanente e Unidades de Conservação;

V – impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação, nas áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

VI – utilizar ou provocar fogo para destruição de remanescentes florestais, mesmo em processo de formação, em áreas de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;

VII – retirar, destruir ou utilizar espécies da flora nativa sem autorização;

VIII – emitir odores, poeira, nevoa e gases visíveis, exceto vapor d’água, que possam provocar incômodos a vizinhança;

IX – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, total ou parcial, ainda que momentaneamente da população;

X – contribuir para que o ar atinja níveis ou categoria de qualidade aos fixados em lei;

XI – lançar efluentes líquidos, conferindo ao corpo receptor características em desacordo com a legislação vigente;

XII – lançar esgotos “*in natura*” em corpos d’água, provenientes de edificações com mais de 100 (cem) pessoas;

XIII – utilizar e funcionar qualquer instrumento ou equipamento fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som, no período diurno e noturno, de modo que crie ruído além do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos, observada a legislação vigente;

XIV – incinerar resíduos perigosos;

XV – produzir, distribuir e vender aerossóis que contenham clorofluorcarbono - CFC;

XVI – fabricar, comercializar, transportar, armazenar e utilizar armas químicas e biológicas;

XVII – instalar depósitos explosivos para uso civil;

- XVIII – explorar pedreiras;
- XIX – utilizar metais pesados em quaisquer processos de extração, produção e beneficiamento, que possam resultar na contaminação do meio ambiente natural;
- XX – produzir, transportar, comercializar e usar medicamentos bióxidos, produtos químicos ou biológicos cujo emprego seja proibido no território nacional por razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental;
- XXI – produzir, usar, depositar, comercializar e transportar materiais e equipamentos ou artefatos que façam uso de substâncias radioativas, em inobservância às autorizações emitidas pelos órgãos competentes;
- XXII – dispor resíduos perigosos sem o tratamento adequado a sua especificidade;
- XXIII – causar danos ambientais ou à saúde pública, em consequência do transporte irregular de cargas perigosas definidas na legislação vigente;
- XXIV – transportar, manusear ou armazenar cargas perigosas no território do Município em desacordo com as normas da ABNT ou da legislação vigente;
- XXV – desenvolver atividades ou causar poluição de qualquer natureza, que provoque a mortandade de animais ou a destruição de plantas cultivadas ou silvestres;
- XXVI – utilizar, perseguir, destruir, caçar ou apanhar espécimes da fauna silvestres;
- XXVII – emitir ou despejar efluentes líquidos, gasosos ou resíduos sólidos, causadores de poluição ou degradação ambiental, nas águas, no ar ou no solo, acima dos padrões estabelecidos pela legislação e normas vigentes;
- XXVIII – instalar, operar, ampliar obras ou atividades de elevado potencial poluidor ou degradador, sem licenciamento ambiental ou descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com a legislação e normas vigentes;
- XXIX – provocar, continuamente, poluição ou degradação de elevado impacto ambiental, que apresente iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente;
- XXX – deixar de cumprir, parcial ou totalmente as deliberações do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 18. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por Termo de Compromisso, se obrigar a adoção de medidas específicas para cessar e corrigir a degradação ambiental.

§ 1º Cumpridas as obrigações assumidas, a multa poderá ser reduzida em até 90% (noventa por cento).

§ 2º As normas e critérios para a regulamentação das medidas específicas constantes do caput deste artigo, serão estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e homologados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 19. Os casos omissos serão enquadrados classificados pelo Secretário responsável, levando-se em conta a natureza da infração e suas consequências.

Art. 20. São critérios a serem considerados pelo fiscal na classificação de infração:

- I - a maior ou menor gravidade;
- II – as circunstâncias atenuantes e as agravantes;
- III – os antecedentes do infrator.

Art. 21. São consideradas circunstâncias atenuantes:

- I - arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano;

II - comunicação previa do infrator as autoridades competentes, do perigo iminente de degradação ambiental;

III – colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental;

IV – o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve.

Art. 22. São consideradas circunstancias agravantes:

I - cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada;

II – ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária;

III – coagir outrem para a execução material da infração;

IV – ter a infração conseqüência grave ao meio ambiente e a saúde humana;

V – deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;

VI – ter o infrator agido com dolo;

VII – atingir a infração, áreas sob proteção legal;

Art. 23. Havendo concurso de circunstancia atenuante e agravante, a pena será aplicada levando-as em consideração, bem como o conteúdo da vontade do autor.

§ 1º Caberá ao Secretario em que foi lavrado o auto competente, considerar, na classificação da infração, os critérios de atenuação ou agravamento da penalidade, bem como os antecedentes do infrator.

§ 2º Nos casos em que houver a preponderância de circunstancias atenuantes, a penalidade será classificada no nível inferior do grupo em que foi enquadrada.

§ 3º Nos casos em que não houver circunstancias atenuantes ou agravantes ou equilíbrio entre as mesmas, a penalidade será classificada no nível médio do grupo em que foi enquadrada.

§ 4º Nos casos em que houver a preponderância de circunstancias agravantes, a penalidade será classificada no nível superior do grupo em que foi enquadrada.

Art. 24. O infrator poderá ser considerado primário ou reincidente.

§ 1º Considera-se primário o infrator que não tenha sido condenado anteriormente por descumprimento de norma ambiental, quando esgotada a instancia administrativa.

§ 2º Considera-se reincidente o sujeito que repete a infração a mesma norma.

Art. 25. Nos casos de reincidência, a multa será aplicada em dobro, devendo agir, no mínimo, o nível superior do grupo em que foi enquadrada.

Art. 26. Nos casos de apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos e equipamentos de qualquer natureza, utilizados na infração, somente será devolvido o material apreendido, mediante pagamento da penalidade pecuniária e a reparação do dano ambiental, quando for o caso.

Art. 27. A penalidade de interdição será imposta nos casos de iminente perigo a saúde publica e ao meio ambiente, a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a partir da terceira incidência, ou ainda se persistir a irregularidade.

Parágrafo único. A interdição tem caráter temporário, não sendo suspensa na pendência de recurso administrativo.

Art. 28. A cassação de alvarás e licenças concedidas e a conseqüente interdição do estabelecimento autuado, serão efetuadas pelos órgãos competentes do Poder Publico em atendimento a parecer técnico, homologado pelo Secretario Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

Art. 29. A penalidade de embargo e demolição será imposta no caso de obras e construções ou outras atividades degradadoras do meio ambiente executadas sem a licença competente, quanto a sua permanência ou manutenção contrariar lei ou ato normativo ambiental.

§ 1º O embargo tem caráter temporário, não sendo suspenso na pendência de recurso administrativo.

§ 2º A demolição de obras e construções será efetuada pelos órgãos competentes do Poder Publico em atendimento a parecer técnico, homologado pelo Secretario Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

§ 3º A demolição será suspensa na pendência de recurso administrativo.

Art. 30. Em caso de desacato ao agente fiscal credenciado será lavrado termo de ocorrência circunstanciado, assinado por duas testemunhas a fim de ser aberto o competente processo administrativo.

Art. 31. O infrator será intimado do auto que lhe pertine:

I – pelo atenuante, mediante assinatura do infrator;

II – por via postal, fax ou telex, com prova de recebimento;

III – por edital, nas demais circunstancias.

Parágrafo único. O edital será publicado uma única vez, em jornal de grande circulação.

Art. 32. O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do auto de infração ou da publicação do edital.

Art. 33. A impugnação da ação fiscal, instaura o processo administrativo em primeira instancia.

§ 1º A impugnação será apresentada ao setor de Protocolo e Arquivo Geral do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento da intimação.

§ 2º A impugnação mencionara:

I - autoridade julgadora a quem e dirigida;

II – a qualificação do impugnante;

III – os motivos de fato e de direito em que se fundamentar;

IV – os meios de provas a que o impugnante pretenda produzir, expostos os motivos que as justifiquem;

V – os pedidos.

Art. 34. Oferecida a impugnação, o processo será encaminhado ao agente fiscal autuante ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que sobre ela se manifestara, no prazo de 10 (dez) dias, dando ciência ao autuado das alegações do fiscal, através de via postal, com aviso de recebimento – AR.

Art. 35. É vedado reunir em uma só petição, impugnação ou recurso referente a mais de uma sanção ou ação fiscal, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo infrator.

Art. 36. O julgamento do processo administrativo e, os relativos ao exercício do poder de polícia, será de competência:

I – Em primeira instância, do Secretariado Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, nos processos que versarem sobre toda e qualquer ação fiscal decorrente do exercício do poder de polícia, quando:

a) o processo será julgado no prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua entrega na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento;

b) A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento dará ciência da decisão ao impugnante, intimando-o, quando for o caso, a cumprí-la ou apresentar recurso no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de seu recebimento.

II – Em segunda e ultima instância administrativa, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão consultivo, deliberativo e normativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento:

a) o Conselho Municipal do Meio Ambiente proferirá decisão no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento do processo, no plenário do Conselho.

b) se o processo depender de diligência, este prazo passará a ser contado a partir da conclusão daquela.

c) fica facultado ao autuante e ao autuado juntar provas no decorrer do período em que o processo estiver em diligência.

Art. 37. Não sendo cumprida, nem impugnada a sanção fiscal, será declarada a revelia e permanecerá o processo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, pelo prazo de 20 (vinte) dias para cobrança amigável de crédito constituído.

Parágrafo único. Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito constituído, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor omissor e encaminhará o processo a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão Orçamentária, para inscrição do débito em dívida ativa e promoção de cobrança executiva pela Procuradoria-Geral do Município cumulativamente com as medidas pertinentes a reparação do dano ambiental.

Art. 38. São definitivas as decisões:

§ 1º De primeira instância:

I – quando esgotado o prazo para recurso voluntário sem que tenha sido interposto;

II – quando o recurso voluntário não tiver por objeto a questão envolvida pelo auto correspondente.

§ 2º De segunda e última instância recursal administrativa.

Art. 39. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Armação dos Búzios, 14 de outubro de 2008.

ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA CUNHA
(Toninho Branco)
Prefeito

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 705/2008

Tabela de Enquadramento de Penalidades

Infração Leve – Art. 15		
Item	Grupo	Descrição
I	V	Animais em áreas protegidas.
II	V	Danos a árvores em áreas verdes, morros, praias e ilhas.
III	VI	Danos à arborização urbana.
IV	II	Poda e transplante de arborização urbana.
V	II	Danos leves à arborização urbana.
VI	II	Queima ao ar livre.
VII A	IV	Emissão de poluentes atmosféricos visíveis e odores.
B	V	
C	VI	
VIII	I	Obstrução de passagem de águas pluviais superficiais.
IX	VI	Ligações de esgotos “in natura” até 10 pessoas.
X	II	Lançamento de entulhos em locais não permitidos.
XI	VI	Emissão de ruídos em áreas externas.
XII	VI	Propaganda em logradouros públicos.
XIII	V	Propaganda visível em área pública, sem autorização.
XIV	I	Maus tratos a animais.
XV	IV	Deposição de resíduos de galerias.
XVI A	III	Efluentes líquidos que causem incômodos.
B	IV	Efluentes líquidos de lavagem de veículos e peças.
C	V	Efluentes líquidos de beneficiamentos de minerais.
XVII	II	Deposição de resíduos inertes.
XVIII	VI	Deposição de resíduos de esgoto doméstico.
XIX	III	Serviços de limpeza sanitária sem cadastramento.
XX	V	Falta de manutenção em esgoto individual.
XXI	VI	Utilização de veículos com extravasamentos.
XXII	VI	Obras e atividades de baixo potencial sem licença.
XXIII	VI	Não cumprimento de Termo de Compromisso

Infração Grave – Art.16		
Item	Grupo	Descrição
I	VII	Animais em Unidades de Conservação.
II	VIII	Danos a árvores em áreas protegidas.
III	VII	Danos à vegetação de áreas verdes, morros, praias e ilhas.
IV	VIII	Degradação ou poluição das praias e orla marítima.
V	VII	Extração mineral em áreas de preservação permanente.
VI	VII	Desrespeito a normas de áreas protegidas.
VII	VII	Instrumentos de caça e exploração florestal em áreas protegidas.
VIII	VII	Fogo na vegetação de áreas verdes, morros, praias e ilhas.
IX	VII	Soltar balões.

X	VII	Poda de árvores imunes de corte.
XI	VIII	Danos a arvores imunes de corte.
XII	VII	Limitação à visualização de paisagens.
XIII	VIII	Exploração de jazidas minerais sem licenciamento.
XIV	VII	Extração de areias e terras sem licenciamento.
XV	VII	Incineração de resíduos.
XVI	VIII	Emissão de poluentes atmosféricos.
XVII	VII	Emissão de fumaça negra.
XVIII	VII	Emissão de poluentes atmosféricos visíveis e odores.
XIX	VII	Não ligar esgoto ao sistema público.
XX	VIII	Ligações de esgoto “in natura” até 100 pessoas.
XXI	VII	Lançamento de efluentes na água sem licença.
XXII	VII	Assoreamento ou obstrução da rede subterrânea de drenagem e esgotos.
XXIII	VIII	Erosão ou desestabilização de encostas.
XXIV	VII	Utilização de agrotóxicos ou biocidas danosos.
XXV	VIII	Deposição de resíduos no solo não depuráveis.
XXVI	VIII	Ruídos em zonas sensíveis e residenciais.
XXVII	VII	Equipamentos de som produzindo ruídos.
XXVIII	VII	Ruídos em áreas externas.
XXIX	VIII	Comercialização de fauna e flora nativas.
XXX	VIII	Poluição ou degradação ocasional.
XXXI	VII	Obras e atividades de médio potencial sem licenciamento.
XXXII	VIII	Não cumprimento de Termo de Compromisso.
XXXIII	VIII	Obstrução de Ação Fiscalizadora.
XXXIV	VIII	Sonegação de informações aos Agentes Fiscais.
XXXV	VIII	Informações falsas a SECMAIS.
XXXVI	VIII	Não cumprimento de ato normativo da SECMAIS.

Infração Gravíssima – Art. 17		
Item	Grupo	Descrição
I	X	Danificar florestas em áreas protegidas.
II	IX	Suprimir ou sacrificar árvores em área protegida.
III	X	Suprimir espécies vegetais em extinção.
IV	X	Causar poluição ou degradação em áreas protegidas.
V	IX	Impedir a regeneração da vegetação em áreas protegidas.
VI	X	Utilizar fogo para destruir florestas em áreas protegidas.
VII	IX	Suprimir flora .
VIII	IX	Emissão de poluentes atmosféricos visíveis e odores.
IX	X	Poluição atmosférica com retirada da população.
X	X	Poluição do ar além dos padrões permitidos.
XI	X	Descaracterizar corpo receptor por efluentes líquidos.
XII	IX	Ligações de esgotos “in natura” mais de 100 pessoas.
XIII	IX	Ruídos além da propriedade ou em zona sensível.
XIV	X	Incinerar resíduos perigosos.

XV	X	Comercializar aerossol com CFC.
XVI	X	Armas químicas e biológicas.
XVII	X	Instalar depósitos de explosivos.
XVIII	X	Explorar pedreiras.
XIX	X	Poluir com metais pesados.
XX	X	Transporte e comercialização de produtos proibidos.
XXI	X	Transporte e comercialização de produtos radioativos.
XXII	X	Dispor resíduos sem tratamento.
XXIII	X	Danos ambientais por cargas perigosas.
XXIV	IX	Transportar e manusear cargas perigosas.
XXV	X	Mortandade de animais e plantas por poluição.
XXVI	X	Molestar ou caçar fauna silvestre.
XXVII	X	Lançar efluentes e resíduos poluentes acima dos padrões.
XXVIII	X	Obras e atividades de elevado potencial sem licença.
XXIX	X	Provocar continuamente poluição ou degradação.
XXX	X	Não cumprir deliberação do CMMA.